



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/415/2019
מס' בקשה: 4/465/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

מבקשים	1	ברמן ענת
	2	אולמן עודד
נגד	1	נאות מזרחי בע"מ
	2	מטאטא הזהב בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד טל דור
האיריס 18 באר יעקב 70300
טל': 08-9282046 פקס: 08-9281869

באמצעות ב"כ: עו"ד פדידה יגל
רח' ניסנבאום 35, בת ים
טל': 0544510984 פקס: 03-5518224

החלטה

א. כללי

1. בפני בקשת המבקשים (הנתבעים בהליך) לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית ומחמת העדר יריבות (להלן: "**הבקשה**").
2. המבקשים זכאים להירשם כבעלים של דירה בבית המשותף ברח' דגניה 2 חולון, הידוע כגוש 7173 חלקה 303 (להלן: "**הבית המשותף**" או "**הבית**"). הבית אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים הגם שהוא ראוי להירשם ככזה; המשיבה 1 היא חברת הבנייה שבנתה את הבית (תכונה להלן: "**נאות מזרחי**"); על פי הנטען בכתב התביעה המשיבה 2 משמשת כמתחזק בבית (תכונה להלן: "**מטאטא הזהב**").
3. הרקע לבקשה הוא תביעה כספית שהגישה מטאטא הזהב כנגד המבקשים בגין אי תשלום דמי ניהול בסך 5,000 ₪ לתקופה של 10 חודשים ממועד מסירת החזקה בדירה לידיהם. בדיון שנערך בפני כב' המפקחת קציר-ברין ביום 29.10.2020 נטען על ידי המבקשים להיעדר סמכות לדון בתיק בפני המפקחת מן הטעם שהתובעות (המשיבות בהליך דנא) אינן בגדר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/415/2019
מס' בקשה: 4/465/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של "מתחזק" כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") ועל כן אין להן זכות להביא את התביעה בפני המפקחת.

4. בהמשך לכך הצדדים הגישו את טיעוניהם בקשר לשאלת הסמכות, ואביא את עיקרי הדברים להלן. יצוין כי בינתיים המפקחת קציר-ברין מונתה למפקחת בכירה בתל אביב-יפו ועל כן מצאתי מכוח סמכותי לפי סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין להמשיך ולדון בבקשה מן הנקודה אליה הגיעה.

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות המבקשים

5. לעמדת המבקשים יש למחוק את התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית.

6. נטען כי למשיבות אין מעמד בהליכים בפני המפקח על רישום מקרקעין (להלן: "**המפקח**"), שכן, נאות מזרחי, כחברת בנייה, אינה נמנית על חוג הזכאים להגיש תביעה בפני המפקח. כן נטען כי מטאטא הזהב אינה עונה על הגדרת מתחזק על פי סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, שכן אין החלטה של בעלי הדירות המאשרת את מעמדה כמתחזק, ואף לא קיימת הוראה בתקנון הבית בעניין זה. יתרה מכך, מטאטא הזהב לא צירפה כל הסכם או ראיה אחרת המבססת את היותה חברת הניהול של הבית. משכך, לטענת המבקשים, אף מטאטא הזהב אינה זכאית להגיש תביעה בפני המפקח. עוד נטען, כי ניהול הרכוש המשותף בוצע על ידי נציגות הבית.

7. המבקשות מפנות להליכים משפטיים בערכאות שונות בהם נקטה מטאטא הזהב בעניינם של בתים נוספים, אך בתי המשפט קבעו פעם אחר פעם כי מטאטא הזהב אינה מהווה חברת ניהול ואחזקה של הבתים מושא התביעות או שנפלו פגמים בהליך המינוי (ת"ק 67669-11-17 **ברמן ואח' נגד נאות מזרחי בע"מ**; תא (ראשל"צ) 460/06 **מטאטא הזהב בע"מ נ' שלום חנאי בע"מ** (פורסם בנבו, 04.02.2008); רע"א 6384/15 **מטאטא הזהב בע"מ נ' שלום חנאי בע"מ** (פורסם בנבו, 02.02.2016); ע"א (מרכז) 18955-08-14 **מטאטא הזהב בע"מ נ' שיש אלונים בע"מ** (פורסם בנבו, 24.11.2014)).

8. לטענת המבקשים, אמנם בסעיף 10 להסכם המכר מיום 3.6.2016 שנחתם בין המבקשים לבין נאות מזרחי (להלן: "**הסכם המכר**") נקבע כי הקונה מסכים לכך שלקבלן ולנציגות הבית בבוא העת תוקנה הזכות על פי שיקול דעתם לתת שירותי ניהול לבית באמצעות חברת ניהול חיצונית. ואולם, כך נטען, נאות מזרחי שכרה את שירותיה של מטאטא הזהב,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/415/2019
מס' בקשה: 4/465/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חברת בת שלה ולא חברה חיצונית. התנהלות זו, לטענת המבקשים, עולה כדי חוסר תום לב והעדר ניקיון כפיים, אשר יש בהם בלבד כדי לסלק את התביעה על הסף.

9. עוד טוענים המבקשים להעדר יריבות משפטית. לטענת המבקשים, ככל שקיים חוב, ולטענתם חוב כאמור אינו קיים, אזי מדובר בחוב לטובת בעלי הדירות אשר נשאו בנטל הכספי לתחזוקת הרכוש המשותף, ולא לטובת המשיבות. לכל היותר, כך נטען, זכאית מטאטא הזהב לחלק קטן מתוך החוב הנטען עבור עמלה.

טענות המשיבות ותשובת המבקשים

10. לשיטת המשיבות, למפקח סמכות עניינית לדון בתביעה דן מאחר מטאטא הזהב היא גוף מתחזק כהגדרתו בחוק. המשיבות אף מפנות להחלטות קודמות שיתנו על ידי המפקחת קציר-ברין בשני הליכים שהתנהלו בפניה שבהם מטאטא הזהב היתה התובעת, אשר לטענת המשיבות יוצרות מעשה בית דין בנוגע למעמדה של מטאטא הזהב. כמו כן, מפנות המשיבות להליך קודם בין המשיבים ובין נאות מזרחי שהתנהל בבית משפט לתביעות קטנות (ת"ק 67669-11-17 **ברמן ואח' נגד נאות מזרחי בע"מ**) במסגרתו הודו המבקשים כי מטאטא הזהב משמשת כחברת הניהול של הבית.

11. עוד טוענות המשיבות כי הכחשת המבקשים את היותה של מטאטא הזהב חברת ניהול וכן טענתם כי על המשיבות לגבות את החוב מכלל בעלי הדירות מהוות הרחבת חזית אסורה. כן נטען כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב, שכן, המבקש 2 היה חבר נציגות בזמנים הרלוונטיים ובמסגרת תפקידו בא בדן ודברים עם נאות מזרחי ועם מטאטא הזהב בקשר לניהול הבית.

12. לגופו של עניין, נטען כי מתן שירותי ניהול אינו מחייב הסכם בכתב ודי בהסכמה בעל פה ובהתנהלות כמתחזק בפועל. לחילופין נטען כי סעיף 10 להסכם המכר ממלא את דרישת הכתב, שכן הוא מסדיר את זכותן של נאות מזרחי והנציגות להתקשר על פי שיקול דעתן עם מתחזק חיצוני לשם מתן שירותי ניהול לבית. עוד נטען כי ישנה התקשרות עם מטאטא הזהב בפועל ומכללא: כי התקיימו ישיבות ופגישות של כל בעלי הדירות עם מטאטא הזהב; שכל בעלי הדירות שילמו את דמי הניהול וכן כי ישנה הסכמה בין מטאטא הזהב לבין בעלי הדירות בבית על סיום תפקידה כחברה המתחזקת. כל אלה, כך נטען, מלמדים על כך שדיירי הבית המשותף הסכימו לכך שמטאטא הזהב תשמש כמתחזק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/415/2019
מס' בקשה: 4/465/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. בתגובתם לתשובת המשיבות המבקשים דוחים את טענות המשיבות שהובאו בכתב התשובה. בין היתר, המבקשים עומדים על כך כי טענותיהם אינן מהוות הרחבת חזית אסורה, שכן הן נטענו במסגרת כתב התביעה ואף נטענו בעל פה במהלך הדיון שהתקיים ביום 29.10.2020; כי בניגוד לעמדת המשיבות, התקשרות עם מתחזק כהגדרתו בחוק המקרקעין חייבת להיות מעוגנת בהסכם בכתב; וכי המשיבות מסתמכות על ציטוטים חלקיים ולא מדויקים מפרוטוקול הדיון שהתקיים בבית משפט לתביעות קטנות ביום 3.12.2008.

ג. דיון והכרעה

14. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה לבקשה ובתגובה לתשובה, ולאחר ששקלתי נימוקי הצדדים, הגעתי למסקנה כי יש לקבל את הבקשה ולמחוק את התביעה בשל היעדר סמכות עניינית לדון בתביעת המשיבות.

סמכותו העניינית של מפקח על רישום מקרקעין

15. סמכות המפקח על רישום מקרקעין מעוגנת בסעיפים 72-73 לחוק המקרקעין:

”72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ”א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס”ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ”ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

73. ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף.”

(ההדגשות אינן במקור – א”ש)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/415/2019
מס' בקשה: 4/465/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. סעיפים אלו גודרים הן את סוג העניינים הנדונים בפני המפקח והן את חוג האנשים הרשאים להביא תביעה בפני המפקח. בתוך כך, קובע סעיף 72(ג) כי המפקח מוסמך לדון בסכסוך שבין בעל דירה לבין מתחזק.

17. עיון בכתב התביעה ובהסכם המכר שצורף אליו כנספח א' מלמד כי נאות מזרחי היא חברת בנייה אשר בנתה את הבית המשותף. עוד הודתה נאות מזרחי בכתב התביעה כי היא מינתה את חברת מטאטא הזהב לשמש כחברת הניהול של הבית. מאחר שאין מחלוקת כי נאות מזרחי לא שימשה כמתחזק של הבית, והיא משמשת אך כחברה קבלנית, היא אינה נכללת בגדר הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח, ומשכך יש להורות על מחיקתה כתובעת במקרה הנדון.

18. השאלה המורכבת יותר הדורשת הכרעה במקרה הנדון נוגעת למעמדה של מטאטא הזהב: האם היא נחשבת כגוף מתחזק על פי החוק, שאז רשאית היא להביא תביעה בפני המפקח שעניינה תשלום למתחזק, אם לאו.

האם מטאטא הזהב משמשת כמתחזק על פי הדין?

19. סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין מסדיר את הסוגיה של ניהול הרכוש המשותף על ידי מתחזק:

"71(ב) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק).

(2) החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם."

20. סעיף 71(ב)(1) קובע כי מינויו של מתחזק בבית ייעשה באחת משתי דרכים: האחת, באמצעות הוראה בתקנון של הבית, והשנייה, על ידי החלטה שהתקבלה על ידי רוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. בפסיקה אף נקבעה דרך נוספת, באמצעות כריתת הסכמים פרטניים בין הגוף המתחזק ובין בעלי היחידות בבית המשותף, הסכמים אשר יחייבו רק את אותם בעלי יחידות שכרתו את ההסכם (ראו: עש"א (חי') 45124-10-13 ועד לב העיר חיפה בע"מ נ' ביטון יולנדה (פורסם בנבו, 27.5.2014)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/415/2019
מס' בקשה: 4/465/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. במקרה הנדון, הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ומשכך לא קיים תקנון מוסכם וחל עליו התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין. התקנון המצוי אינו מתייחס לסוגיית מינוי מתחזק בבית, ועל כן לא מצאתי כי ניתן לבסס את מעמדה של מטאטא הזהב כמתחזק על הוראה בתקנון הבית.

22. כאמור, דרך נוספת למינוי מתחזק היא על פי החלטה של רוב בעלי הדירות ששני שליש מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. לא הוכח בפניי כי התקבלה החלטה כדן במסגרת אסיפה כללית כי הניהול וההחזקה של הבית יתבצעו על ידי מתחזק.

23. המשיבות תולות יתרון בסעיף 10 להסכם המכר, ממנו עולה לשיטתם כי חברי הבית הסכימו למינוי חברה מתחזקת לפי בחירת החברה הקבלנית. אביא להלן את נוסחו של אותו סעיף:

"הודע לקונה והוא מסכים לכך, כי לקבלן (או לכל מי מטעמו) או בבוא העת לנציגות הזמנית של הבניין, זכות עפ"י שק"ד ליתן שירותי ניהול בלעדיים לבנין באמצעות חברת ניהול חיצונית והקונה מצידו יחתום על כל המסמכים הדרושים ליתן תוקף לכך לרבות חתימה על חוזה ניהול וביצוע תשלומים המתחייבים ממנו..."

24. אין בידי לקבל טענה זו של המשיבים.

ראשית, בהיעדר כל פרטים בהסכם המכר הנוגעים לזהותו ולתנאי התקשרות הנוגעים למתחזק, מסופקני אם הסעיף הנ"ל עומד בתנאי סעיף 6א(ב) לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, לפיו "לא יקבע מוכר בחוזה המכר או בתקנון, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מתחזק, אלא אם כן נכללו בחוזה המכר פרטים הנוגעים למתחזק, לרבות זהותו ותנאי ההתקשרות עמו (ההדגשות אינן במקור – א"ש).

גם לגופו של עניין לא ניתן ללמוד מסעיף 10 להסכם המכר כי מטאטא הזהב נבחרה על ידי בעלי הדירות בבית המשותף כגוף מתחזק. אמנם, לפי סעיף 10 להסכם, לנאות מזרחי או לנציגות הזמנית של הבית זכות על פי שיקול דעת ליתן שירותי ניהול לבית באמצעות חברה חיצונית, אך לא הוכח כי מטאטא הזהב מונתה **בפועל** כמתחזק של הבית המשותף. לא כל שכן שלא ניתן לקבוע כי מטאטא הזהב קנתה מעמד של מתחזק מכוח הסכם המכר לבדו.

25. לא מצאתי אף לקבל את טענת המשיבות כי קיימת הסכמה מכללא של בעלי הדירות למינוי מטאטא הזהב כמתחזק. כאמור, בחוק המקרקעין נקבעו הוראות מפורטות באשר לדרך מינוי מתחזק בבית, ולפיהן נדרשת הוראה בתקנון בנדון או החלטה על פי רוב מיוחד. הדרישות המחמירות והעדר הגמישות בלשון החוק אינם מותרים מקום לאפשרות כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/415/2019
מס' בקשה: 4/465/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התקשרות עם מתחזק תיעשה מכוח הסכמה מכללא. מטעם זה גם לא מצאתי ממש בטענה שהציגו המשיבות באשר לכהונתו של המבקש 2 כחבר נציגות במועדים הרלוונטיים לתביעה ובעובדה כי ניהל עם המשיבות דין ודברים בקשר לניהול הבית, כ-"מינוי" על פי דין של מטאטא הזהב כמתחזק.

26. אשר על כן, אני סבור כי המשיבות לא הרימו את הנטל להראות כי מטאטא הזהב משמשת כגוף מתחזק על פי החוק, באופן המאפשר לה להגיש תביעה כספית נגד המשיבים בפני המפקח על המקרקעין.

טענת מעשה בית דין

27. כזכור, המשיבות טענו כי התביעות הכספיות בהן ניתן פסק דין על יד המפקחת על המקרקעין (בין המשיבות לצדדים אחרים) מקימות מעשה בית דין ביחס לסמכות העניינית של המפקח על המקרקעין.

28. בפסיקה נקבעו ארבעה תנאים הנדרשים לשם קיומו של השתק פלוגתא:

"הפלוגתא העולה בכל אחת מן ההתדיינות היא אכן אותה פלוגתא, על הרכיבים העובדתיים והמשפטיים שבה; קיום התדיינות בפלוגתא בין הצדדים; סיומה של ההתדיינות בהכרעה מפורשת או מכללא של בית המשפט בקביעת ממצא פוזיטיבי; ההכרעה בשאלה שבמחלוקת היתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן בתובענה הראשונה, להבדיל מ"תוספת חינוס" שאינה נחוצה לביסוסו של פסק הדין בתובענה".

(ראו: בע"א 5054/11 ספיר וברקת נדל"ן (הולילנד) בע"מ נ' עו"ד יעקב אמסטר, פ"ד סו(1) 480 (2013)).

29. בענייננו, מדובר בהליכים אשר הסתיימו בפשרה בין הצדדים בשלב מוקדם של ההליך, ללא שמיעת טענות הצדדים וללא הכרעה פוזיטיבית בטענות לגופן. מכאן שהפלוגתא לא הועמדה למחלוקת בין הצדדים ולא התקיימה התדיינות לגביה - תנאי הכרחי להקמת השתק פלוגתא.

30. כמו כן וכמוזכר לעיל, מסתמכות המשיבות על הליך קודם בין המבקשים למשיבות שנדון בבית המשפט לתביעות קטנות במסגרת תביעות שהגישו המבקשים (ותובעים נוספים) נגד נאות מזרחי לפיצוי בשל עיכוב במסירת דירה. עיון בפסק הדין מעלה כי מטאטא הזהב שכלל לא היתה צד להליך אינה מוזכרת בו ולא נקבעו לגביה כל קביעות, לא כל שכן כאלה המסייעות למשיבות. גם אין בידי לקבל את הסתמכות המשיבות על אמירות כאלה או אחרות בפרוטוקול הדיון, שאין בהן כדי לסייע למשיבות ובוודאי שאין מהוות השתק פלוגתא כלפי המבקשים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/415/2019
מס' בקשה: 4/465/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

31. לאור כל האמור לעיל, מצאתי לקבל את בקשת המבקשים ולמחוק את התביעה.

32. המשיבות ישלמו, יחד ולחוד, למבקשים את הוצאות ההליך בסך 2,000 ש"ח וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.

33. לאור התוצאה אליה הגעתי אני מורה על מחיקת התביעה בתיק 4/415/19.

ניתנה היום, כ"ה ניסן, תשפ"א (7 אפריל 2021) בהעדר הצדדים. עותק ישלח לצדדים.

אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון